

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 559/2537

นายสุเทพ ศรีสุคนธ์

โจทก์

นางประมวลมาศ วิวัลย์ศิริกุล

จำเลย

นายสุเทพ ศรีสุคนธ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์ที่ว่า โจทก์ร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวนสำหรับเช็คตามเอกสารหมาย จ.1-จ.4 เพื่อประสงค์ให้ดำเนินคดีกับจำเลย คดีโจทก์ย่อมไม่ขาดอายุความ นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามฎีกา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1),(2)และ(3)

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลให้ประทับฟ้องในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2538 มาตรา 4(1)(2)และ(3) เฉพาะมูลความผิดเกี่ยวกับ เช็คตามเอกสารหมาย จ.4 พิพากษาให้ยกฟ้อง โจทก์ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอัน

เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(2) และ (3) สำหรับมูลความผิดเกี่ยวกับ
เช็คตามเอกสารหมายเลข จ.1-จ.4

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 53)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่
แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดี ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่
แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดี ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ เห็นได้ว่าเป็นการห้ามฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ